

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1955/2535

นางสาวดวงเดือน จันทร์เทพ

โจทก์

นางสาวรัตนา กาบใส กับพวก

จำเลย

นายสุพรรณ กาบใส จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีต้องห้ามฎีกาในข้อเท็จจริง ฎีกาทุกข้อโต้แย้งการรับฟังพยานหลักฐานของ ศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นฎีกาในข้อเท็จจริงไม่รับฎีกา

จำเลยที่ 2 เห็นว่า คดีของจำเลยที่ 2 มีเหตุผลสมควรได้รับ การวินิจฉัย โปรดยกคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ยังไม่ได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ชำระเงินจำนวน 100,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงิน ดังกล่าวนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 2 ร่วมกันชำระเงิน 100,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันฟ้องไป จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว

จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้

คำสั่ง

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลฎีกาเป็นเงิน 100,000 บาท ฎีกาของจำเลยที่ 2 โต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

คดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในศาลฎีกาเป็นเงิน 100,000 บาท ฎีกาของจำเลยที่ 2 โต้เถียงในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้าม มิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 ที่แก้ไขใหม่ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องเป็นพับ

(สุทธิ นิชโรจน์-บุญศรี กอบบุญ-เพี้ยน พุทธสุธัตตา)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ